

0012928-05.2014.8.26.0127

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL SANTOS REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA PARMEZAN ANNIBAL

Vistos.

RAFAEL SANTOS REIS devidamente qualificado nos autos, foi, aos 11/05/2015, absolvido com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (fls. 88/91).

Irresignado, o Ministério Público ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0012928-05.2014.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0012928-05.2014.8.26.0127

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL SANTOS REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA PARMEZAN ANNIBAL

Vistos.

RAFAEL SANTOS REIS devidamente qualificado nos autos, foi, aos 11/05/2015, absolvido com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (fls. 88/91).

Irresignado, o Ministério Público recorreu à Superior Instância.

Por acórdão datado de 30/11/2015, foi dado provimento ao recurso, para condenar o réu à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de

250 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, cc com seu § 4º, da lei 11.343/2006 (fls. 152/156).

O v. Acórdão transitou em julgado para o Ministério Público em 28/03/2016 (fls. 158) e em 16/11/2016 para o(s) réu (fls. 210).

Guia de recolhimento definitiva expedida (fls. 228/229).

Resta a execução da multa.

É O NECESSÁRIO.

DECIDO.

O Art. 51 do Código penal estabelece: " Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição (Redação dada pela Lei 13.964/2019).

Por sua vez, o Art. 174 do CTN define: " A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva."

Considerando que da data do trânsito em julgado para a acusação até o presente momento transcorreu lapso temporal de mais de 05 anos, acolho o parecer ministerial e declaro EXTINTA A PENA DE MULTA imposta na sentença a RAFAEL SANTOS REIS, pela prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e 174, caput, do CTN.

Feitas as anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Sem custas a executar.

Dê-se ciência às partes.

P.I.C.

de Carapicuíba, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA